

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 자신의 형사사건의 상고를 준비 중이다. 갑의 법률대리인 을 변호사는 재판 결과에 불복하여 상고를 제기하려고 한다. 을 변호사는 상고이유서를 상고법원에 제출해야 하지만, 갑과 을 변호사의 사무소는 법원에서 상당히 먼 거리에 위치해 있고, 이 지역은 교통과 통신이 매우 불편하다.

【질문】 을 변호사가 상고이유서를 상고법원에 제출해야 하는 기한은 언제까지이며, 이 기한은 어떤 경우에 연장될 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

상고이유서 제출 기한은 상고 통지받은 날로부터 20 일 이내이며, 이 기간은 법적으로 정해진 사유가 없는 한 연장되지 않습니다. 다만 상고장에 이미 상고이유가 기재되어 있는 경우에는 기한 내 제출을 면할 수 있는 예외가 인정됩니다. 교통이나 통신 불편과 같은 사정만으로는 제출 기한을 연장할 수 있는 법적 근거가 존재하지 않습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형사소송법 제 379 조(상고이유서와 답변서) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 379 조(상고이유서와 답변서)

- ① 상고인 또는 변호인이 전조의 통지를 받은 날로부터 20 일 이내에 상고이유서를 상고법원에 제출하여야 한다. 이 경우 제 344 조를 준용한다.
- ② 상고이유서에는 소송기록과 원심법원의 증거조사에 표현된 사실을 인용하여 그 이유를 명시하여야 한다.
- ③ 상고이유서의 제출을 받은 상고법원은 지체없이 그 부분 또는 등본을 상대방에 송달하여야 한다.
- ④ 상대방은 전항의 송달을 받은 날로부터 10 일 이내에 답변서를 상고법원에 제출할 수 있다.
- ⑤ 답변서의 제출을 받은 상고법원은 지체없이 그 부분 또는 등본을 상고인 또는 변호인에게 송달하여야 한다.

• 해설: 상고인이나 변호인은 상고 통지를 받은 날로부터 20 일 이내에 상고이유서를 상고법원에 제출해야 합니다.

▶ 형사소송법 제 380 조(상고기각 결정) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 380 조(상고기각 결정)

- ① 상고인이나 변호인이 전조제 1 항의 기간 내에 상고이유서를 제출하지 아니한 때에는 결정으로 상고를 기각하여야 한다. 단, 상고장에 이유의 기재가 있는 때에는 예외로 한다.
- ② 상고장 및 상고이유서에 기재된 상고이유의 주장이 제 383 조 각 호의 어느 하나의 사유에 해당하지 아니함이 명백한 때에는 결정으로 상고를 기각하여야 한다.

- **해설:** 정해진 기간 내에 상고이유서를 제출하지 않으면 상고가 기각되지만, 상고장에 이미 이유가 기재된 경우에는 예외로 합니다.

【결론】

을 변호사는 상고 통지받은 날로부터 **20 일** 이내에 상고이유서를 제출해야 하며, 교통이나 통신 불편을 이유로 기한을 연장받을 수 없습니다. 만약 상고장에 이미 구체적인 상고이유를 적어 제출했다면 기한 내 별도의 상고이유서 제출 없이도 상고가 유지될 수 있습니다. 따라서 변호사는 기한 준수에 각별히 유의하거나 상고장 작성 시 이유를 충분히 기재하는 전략을 취해야 합니다.

인용 검증: **2/2** 법제처 확인 | 내용 일치: **2/2** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증